Revisão jurídica — Capítulo 9 (Extinção) do relatório do APTO 7.14.7

NUSPEN · revisão feita em 27/10/2026 · lei e jurisprudência vigentes em outubro de 2026 · código do repositório na versão 7.14.7 (os 80 testes passam) · **primeira etapa: só revisão, nenhuma alteração no programa**. Todos os casos de teste são fictícios.

Resumo

19	11	8	3	1	3	3
regras revisadas	corretas (2 com reflexo de achado de outra aba ou regra)	com achado (10 achados no total)	erros de resultado	erro de fundamento	erros só de texto	teses discutíveis

O que mais importa. (1) No livramento, o fim do período de prova sai até 6 dias mais tarde do que a conta do SEEU, por um defeito na conversão de dias em anos, meses e dias; uma revogação decidida nessa janela é tratada como válida e a extinção pela Súmula 617/STJ deixa de aparecer (confirmado em caso fictício). (2) A suspensão do art. 366 do CPP sem data de fim é somada também depois da sentença, alongando a prescrição punitiva (ponto já conhecido, confirmado). (3) O término do SEEU já alcançado gera "Extinção cabível" mesmo com a execução interrompida por fuga. (4) O Tema 1.367/STJ (maio de 2026), sobre prisão por novo crime durante o livramento, ainda não está no programa.

Pontos já conhecidos: art. 366 sem data de fim — **confirmado** (erro de resultado). Diferença de 1 dia — **descartado como erro de conta** (a soma do período de prova está certa nesse ponto; o quadro do relatório explica mal), mas a investigação revelou a diferença real de até 6 dias (achado A1). Revogação descrita como fuga — **confirmado em parte**: a aba Extinção já usa o termo certo; o erro persiste em textos da aba Prescrição e da Auditoria. Saldo zero com "interrompe (art. 117, V)" — **confirmado** (texto).

Leis recentes. As Leis 14.843/2024, 15.358/2026 e 15.402/2026 e as mudanças do art. 112 da LEP tratam de progressão, exame criminológico, saídas e remição; nenhuma muda as hipóteses de extinção deste capítulo. A Lei 15.402/2026 (em vigor em 08/05/2026) foi conferida no JusRatio; a Lei 15.358/2026 não foi encontrada na base (ver "não confirmado").

Tabela dos achados

#	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Tipo · prioridade
A1	Livramento: revogação depois do período de prova (Súmula 617) e livramento incerto; também término calculado e "preso em outro processo"	Ao transformar um saldo em dias em anos, meses e dias, o resto de 360 a 364 dias vira "12 meses e 0 a 4 dias" — mais de um ano — em vez de "11 meses e 25 a 29 dias", regra que o próprio programa usa para escrever penas. No exemplo do relatório (pena de 4 anos, presa de 01/02/2021 a 01/02/2023, livramento em 01/02/2023): o programa dá fim do período de prova em **05/02/2025**; pela conta do SEEU (4a − 2a0m1d = 1a11m29d) o fim é **30/01/2025** — a mesma data que o programa dá como término no mesmo caso. Rodado no programa: com revogação decidida em 03/02/2025, a hipótese da Súmula 617 não aparece.	CP, art. 90; LEP, art. 146; Súmula 617/STJ (conferida, vigente); convenção de contagem do SEEU adotada pela equipe.	Revogação ou suspensão decidida até 6 dias depois do fim real do período de prova é tratada como tempestiva: a extinção deixa de ser apontada. Término calculado também pode sair até 5 dias mais tarde.	Converter o saldo da mesma forma que o programa já escreve penas (resto de 360–364 dias = 11 meses e 25–29 dias) ou, melhor, calcular o saldo do período de prova em anos, meses e dias, como o SEEU (pena da época − cumprido no deferimento). Corrigir o exemplo do relatório (fim em 30/01/2025). Teste: caso do exemplo com revogação em 03/02/2025 deve dar "Extinção cabível".	Erro de resultado · **alta**
A2	Prescrição (reflexo na aba Extinção) — art. 366 do CPP	Sem a data de fim da suspensão, o programa a considera em curso até hoje e soma esses dias também aos trechos sentença → acórdão → trânsito. O texto diz "(ainda suspenso)" mesmo com trânsito em julgado.	CPP, art. 366: a suspensão cessa com o comparecimento do réu, logo antes da sentença; teto pela pena máxima (Súmula 415/STJ; STF, Tema 438, RE 600.851 — conferidos).	Prazo da prescrição punitiva (retroativa e intercorrente) artificialmente alongado: pode esconder prescrição já ocorrida.	Sem data de fim: limitar a suspensão ao marco processual seguinte (no máximo a sentença), nunca somá-la a trechos posteriores, e marcar "a verificar: informe a data em que o processo voltou a correr". Trocar " (ainda suspenso)" por "sem data de fim informada". Teste: suspensão sem fim, anterior à sentença, não pode alterar o trecho sentença → trânsito.	Erro de resultado · **alta**

A3	Término do SEEU já alcançado	A regra não verifica se a execução foi interrompida antes do término. Rodado no programa: fuga em 01/03/2024 e término impresso de 31/01/2025 → "Extinção cabível", vermelho, prioridade crítica.	LEP, art. 66, II; CP, art. 113 (na fuga, conta-se o saldo).	Falso "cabível": petição de extinção indevida e prioridade errada; o ponto real (saldo na fuga, prescrição pelo saldo) fica em segundo plano.	Se houver interrupção posterior ao último início de cumprimento e anterior ao término impresso, não afirmar: "A verificar: término do SEEU anterior à interrupção de <data>". Teste com o caso fictício acima.	Erro de resultado · **média** (não confirmado se o SEEU imprime término nessa situação)
A4	Livramento (três regras); preso em outro processo; detração por prisão em outro processo	O programa não considera o STJ, Tema 1.367 (REsp 2.200.477, 3ª Seção, j. 07/05/2026): a pena do crime praticado durante o livramento começa no dia seguinte ao fim do período de prova; o tempo de prisão por esse crime, com o livramento não suspenso, cumpre a pena do livramento e não pode ser contado de novo na pena nova.	Tema 1.367/STJ (precedente qualificado, conferido); CP, arts. 42 e 90; LEP, art. 111; Súmula 617/STJ.	Nesta execução: a prisão por novo crime, sozinha, não impede a extinção — o programa a trata como dúvida e só marca "a verificar". Na execução nova: o programa pode sugerir detração de período que o STJ não admite.	Nas regras do livramento: explicar que a prisão por outro crime não suspende o livramento (Súmula 617; Tema 1.367) e manter "a verificar" só pela falta de dado sobre decisão de suspensão. Nas regras de prisão em outro processo/detração: não propor detração de período em que a pessoa estava em livramento não suspenso de outra execução; citar o Tema 1.367.	Erro de fundamento · **média**
A5	Livramento incerto e livramento em curso com término alcançado	A ressalva "observado o art. 89 do CP" é apresentada sem a leitura dominante: o art. 89 não prorroga o período de prova automaticamente.	Súmula 617/STJ; STJ, AgRg no HC 972.875 (5ª T., 2025) e HC 558.474 (5ª T., 2020): sem prorrogação automática; STF, HC 119.938 (1ª T., 2014).	Leitor pode deixar de pedir a extinção por haver processo pendente, embora sem suspensão decidida no período ela seja devida.	Redação: "o art. 89 só impede a extinção se o juiz suspendeu o livramento antes do fim do período de prova (Súmula 617/STJ); processo pendente, sozinho, não prorroga".	Tese discutível · **média**
A6	Detração que cobre a pena do processo (exclusiva)	Afirma "Extinção cabível" (vermelho) da pena de um processo mesmo quando a execução tem outras penas ativas — contrário à escolha da equipe de não sugerir extinção de pena isolada na execução unificada. Também não sabe se a mesma prisão já foi usada em execução de outra comarca.	CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111; escolha de política da equipe.	Na execução unificada, a extinção isolada pode ser negada pelo juízo (tempo já está na pena unificada); risco de petição sem efeito.	Com outras penas ativas, rebaixar para "a verificar" e alinhar com a política; com condenação única, manter vermelho. Ou registrar expressamente a exceção à política.	Tese discutível · **baixa**

A7	Pena já cumprida na fuga / prescrição (saldo zero)	Com saldo zero, a linha da fuga termina em "recaptura em <data> → interrompe (art. 117, V)" e "não prescrita", como se a pena seguisse em curso.	CP, arts. 113 e 117, V; LEP, art. 66, II.	Texto contraditório com a hipótese de extinção; pode levar a pedir prescrição em vez da extinção pelo cumprimento, ou a não pedir nada.	Com saldo zero: "recaptura em <data> — sem efeito sobre esta pena, já cumprida na fuga (ver aba Extinção)".	Erro só de texto · **média**
A8	Pena já cumprida na fuga (textos da Prescrição e da Auditoria)	Quando a interrupção é revogação do livramento, ainda aparecem "saldo calculado zero na fuga de...", "condenações em execução na fuga", "informe a pena remanescente na fuga", "a fuga durou...". A aba Extinção já usa "revogação do livramento".	CP, art. 113 (fuga ou revogação do livramento).	Petição com fato errado (atribuir fuga a quem teve o livramento revogado).	Usar o nome do evento (fuga, abandono, revogação do livramento, interrupção) em todos esses textos.	Erro só de texto · **baixa**
A9	Livramento: revogação depois do período de prova (quadro "Ponto discutível")	O quadro diz que a soma "não desconta o dia do começo", ao contrário de outras somas. A conta está certa: o dia do deferimento já está na pena cumprida (os 731 dias incluem 01/02/2023), então o saldo começa no dia seguinte. As outras somas tiram 1 porque o primeiro dia é o da própria prisão.	CP, art. 10.	Nenhum no resultado; induz o auditor a "corrigir" o que está certo.	Reescrever o quadro e apontar a diferença real (achado A1).	Erro só de texto · **baixa**
A10	Livramento incerto	"Prisão depois do deferimento" vira indício de que o livramento terminou, e a hipótese fica sempre amarela.	Súmula 617/STJ; Tema 1.367/STJ; TJMS: 1ª Câm. Crim., 1607270-28.2025.8.12.0000 (2025) e 3ª Câm. Crim., 1602357-71.2023.8.12.0000 (2023) aplicam a Súmula 617; 2ª Câm. Crim., 1413300-34.2023.8.12.0000, nega quando houve suspensão a tempo.	Amarelo onde, sem decisão de suspensão no RSPE, a corrente dominante dá extinção.	Manter amarelo (o RSPE pode não trazer a suspensão), mas pedir no texto a conferência específica: "houve decisão de suspensão antes de <fim>? Se não, extinção (Súmula 617)".	Tese discutível · **baixa**

Regra por regra

Nº	Regra (relatório)	Lei e jurisprudência	Código × relatório	Exemplo refeito	Resultado
1	O que a aba lê (cumprida = total − remanescente)	Certa (LEP 66, II; CP 107)	Igual	4a − 4m = 3a8m ✔	Correto
2	Extinções registradas no RSPE	Certa	Igual	Coerente com o código	Correto
3	Pena integralmente cumprida	Certa	Igual	4a de 4a ✔	Correto
4	Término do SEEU já alcançado	Certa	Igual, mas sem condição de interrupção	01/09 → 26/10/2026 = 55 dias ✔; caso fictício com fuga dá falso "cabível"	A3
5	Término calculado pelo programa	Certa (CP 10 e 42; LEP 128)	Igual	20/10/2026 + 4m = 20/02/2027 ✔; 01/02/2024 + 2a − 32 − 1 = 30/12/2025 ✔	Correto; sujeito a A1 quando o saldo cai em 360–364 dias
6	Extinção parcial (fato posterior à custódia)	Certa (CP 42)	Igual	A até 31/01/2025; B de 01/03/2026 a 28/02/2027 ✔	Correto
7	Livramento: revogação depois do período de prova	Súmula 617 vigente; Tema 1.367 ausente	Igual ao texto, mas a conversão diverge do SEEU	Relatório: 05/02/2025. Conta do SEEU: **30/01/2025**. Rodado: confirmado o desvio	A1, A4, A9
8	Livramento com situação incerta	Certa, ressalva do art. 89 incompleta	Igual	Mesmo desvio de datas de A1	A1, A4, A5, A10
9	Livramento em curso com término alcançado	Certa	Igual	✔	A5 (texto do art. 89)
10	Detração que cobre a pena	Certa (CP 42)	Igual	01/02/2016 a 01/03/2017 = 395 dias = 1a1m ✔	A6
11	Pena já cumprida na fuga	Certa; AgRg no REsp 1.858.048 (5ª T., 2020) conferido: ordem pelo trânsito e art. 76	Igual	121 + 250 = 371 dias ≥ 1 ano ✔	A7, A8
12	Detração por prisão em outro processo	Certa; falta o Tema 1.367	Igual	Sem conta	A4
13	Preso em outro processo, execução suspensa	Certa; falta o Tema 1.367	Igual	01/03/2023 + 11m − 1 = 31/01/2024 ✔	A4

14	Indulto	Certa (CP 107, II)	Igual	✔	Correto (escolha da equipe na execução unificada)
15	Prescrição (reflexos)	Certa nesta aba	Igual	✔	Correto aqui; A2 na aba Prescrição
16	Execução arquivada com condenação ativa	Certa	Igual	✔	Correto
17	Limite do art. 75 (ressalva na aba)	Certa: 30 anos para fatos até 22/01/2020 (Lei 13.964/2019; CF 5º, XL); Súmula 715/STF conferida	Igual	01/01/2011 + 30a − 1 = 31/12/2040 ✔	Correto (escolha da equipe; sem risco jurídico novo)
18	Situação e cor	Escolha do programa	Igual	45 e 80 dias ✔	Correto
19	Prioridade	Escolha do programa	Igual	✔	Correto

Teses discutíveis — posições

A5 e A10 — art. 89 do CP e prisão durante o livramento

- **Corrente favorável ao assistido:** sem suspensão ou revogação decidida antes do fim do período de prova, a pena está extinta; processo por crime cometido no livramento não prorroga o prazo automaticamente.
- **STJ:** pacífico nesse sentido (Súmula 617; AgRg no HC 972.875, 5ª T., 14/04/2025; HC 558.474, 5ª T., 2020; AgRg no HC 731.254, 6ª T., 2023). O Tema 1.367 (2026) confirma a extinção e fixa que a pena nova começa no dia seguinte ao fim do período de prova.
- **STF:** HC 119.938, 1ª T., 2014 — extinção quando não houve suspensão nem revogação no período de prova.
- **TJMS:** aplica a Súmula 617 (1ª Câm. Crim., 1607270-28.2025.8.12.0000, 28/11/2025; 3ª Câm. Crim., 1602357-71.2023.8.12.0000, 02/08/2023); nega a extinção quando a suspensão foi decidida a tempo (2ª Câm. Crim., 1413300-34.2023.8.12.0000, 30/08/2023).

A6 — extinção pela detração de uma pena dentro da execução unificada

- **Corrente favorável:** a pena do processo cuja prisão provisória a cobre está cumprida e pode ser declarada extinta, com reflexo no prazo da reincidência (CP, art. 64, I).
- **STJ, STF e TJMS:** não pesquisados nesta revisão — **não confirmado**.

O que não foi confirmado

- **Lei 15.358/2026:** não encontrada no JusRatio. O programa a descreve como lei de progressão (hediondos, feminicídio, milícia, a partir de 25/03/2026); não há indício de efeito sobre a extinção, mas o texto da lei não foi conferido.
- **Lei 15.402/2026:** a íntegra no JusRatio aparece incompleta (incisos do art. 112 marcados como fora de vigor). O que importa aqui (nova redação do art. 112 e remição em prisão domiciliar, § 9º) não muda as regras deste capítulo; a redação final do art. 112 deve ser conferida no capítulo de Progressão.
- **A3:** se o SEEU realmente imprime "término" quando a execução está interrompida por fuga. Na amostra da versão 7.14.6 a aba Extinção não teve erro, o que sugere que o caso é raro.
- **A6:** posições do STJ, STF e TJMS sobre extinção isolada pela detração na execução unificada.
- **Prioridade e cores (regras 18 e 19):** exemplos conferidos à mão; não rodei todas as combinações no programa.
- Não refiz conferências de casos reais, como pedido.

Segunda etapa (depende da sua aprovação)

Sugestão de ordem: A1 e A2 (alta) → A3, A4, A5, A7 (média) → A6, A8, A9, A10 (baixa). Cada correção aprovada vai para um branch próprio, com um teste fictício por achado, e `python3 testes.py` rodando antes de qualquer PR. O PR só será aberto quando você pedir.

Referências conferidas no JusRatio: Súmula 617/STJ; REsp 2.200.477 (Tema 1.367/STJ); AgRg no HC 972.875; HC 558.474; AgRg no HC 731.254; STF HC 119.938; TJMS 1607270-28.2025.8.12.0000, 1602357-71.2023.8.12.0000, 1413300-34.2023.8.12.0000; Súmula 415/STJ; STF RE 600.851 (Tema 438); AgRg no REsp 1.858.048; Súmula 715/STF; Lei 15.402/2026.